

SBB AG
Infrastruktur
3000 Bern 65

Allgemeine Bedingungen (AB) zum Bahnhofvertrag (Version 2020)

1. Begriffe

Die Definitionen in den Vertragsbestandteilen richten sich nach der SIA Norm 469 Erhaltung von Bauwerken.

- **Erhaltung:** Gesamtheit der Tätigkeiten und Massnahmen zur Sicherstellung des Bestandes sowie der materiellen und kulturellen Werte eines Bauwerkes (Erhaltung = Überwachung + Unterhalt + Veränderung).
- **Überwachung:** Feststellen und Bewerten des Zustandes mit Empfehlungen für das weitere Vorgehen.
- **Überprüfung:** Beurteilen des Zustandes anhand der Ergebnisse der Überwachung und anhand allfälliger vertiefter Untersuchungen sowie Angeben einer Empfehlung für das weitere Vorgehen.
- **Unterhalt:** Bewahren oder Wiederherstellen eines Bauwerkes ohne wesentliche Änderung der Anforderungen (Unterhalt = Instandhaltung + Instandsetzung + Erneuerung).
- **Instandhaltung (betrieblicher Unterhalt):** Bewahrung der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige Massnahmen.
- **Instandsetzung (baulicher Unterhalt):** Wiederherstellen der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit für eine festgelegte Dauer.
- **Erneuerung:** Wiederherstellen eines gesamten Bauwerks oder von Teilen desselben in einen mit dem ursprünglichen Neubau vergleichbaren Zustand.
- **Veränderung:** Eingreifen in ein Bauwerk zwecks Anpassung an neue Anforderungen.

2. Projektierung von Bauten und Anlagen

- 2.1. Projektierung und Ausführung richten sich nach den geltenden Gesetzen, SIA- und VSS-Normen und – soweit bahnbetriebliche Projekte betreffend – dem Regelwerk (Reglemente, Weisungen, Richtlinien) der SBB.
- 2.2. Vorhaben auf Grund und Boden der anderen Vertragspartei sind vorgängig abzusprechen.
- 2.3. Unter bestimmten Voraussetzungen ist im Bewilligungsverfahren eine eisenbahnrechtliche Zustimmung im Sinne von Art. 18 m des Eisenbahngesetzes (EBG, SR 742.101) erforderlich.

- 2.4. Die Vertragspartei, welche ein Vorhaben auf Grund und Boden der SBB realisiert, stellt der SBB innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung eine nachgeführte Bauwerksdokumentation (entsprechend der tatsächlichen Bauausführung) zur Verfügung.

3. Eigentumsverhältnisse

- 3.1. Die Vertragsparteien sind grundsätzlich Eigentümerinnen der Bauten und Anlagen auf ihrem eigenen Grund und Boden. Vorrichtungen und Anlagen auf Boden der anderen Vertragspartei, die ausschliesslich oder überwiegend dem Berechtigten dienen, stehen auch ohne Grundbucheintrag im Sondereigentum des Berechtigten.
- 3.2. Die jeweilige Eigentümerin ist verantwortlich für ihre Bauten und Anlagen.
- 3.3. Änderungen an den Eigentumsverhältnissen oder allfällige spezielle Dienstbarkeiten werden mit separaten Vereinbarungen geregelt (Ansprechstelle: SBB Immobilien).
- 3.4. Für die Rechtsverhältnisse bei Kreuzungsbauwerken (wie Unter- oder Überführungen) sind die Art. 24–32 EBG massgeblich. Die Nutzung von Grund und Boden an der Kreuzungsstelle ist unentgeltlich.

4. Investitionskosten

- 4.1. Die Investitionskosten, der Kostenteiler sowie die Finanzierungsmodalitäten für die einzelnen Bauten und Anlagen sind in den Modulen geregelt.
- 4.2. Die Kosten für eine Verlegung von Bauten und Anlagen trägt der Verursacher. Führt die Verlegung zu einem relevanten Vorteil für die andere Vertragspartei, ist über einen angemessenen Interessenbeitrag zu verhandeln.

5. Investitionsfolgekosten (Instandhaltung und Instandsetzung)

- 5.1. Die Vertragsparteien regeln in den Modulen die Verteilung der Investitionsfolgekosten für die gesamte Nutzungsdauer der Bauten und Anlagen. In der Regel gilt derselbe Kostenteiler wie für die Investition. Die vorgesehene Nutzungsdauer wird im betreffenden Modul aufgeführt.
- 5.2. Die Beteiligung an den Investitionsfolgekosten erfolgt entweder in kapitalisierter Form als Einmalzahlung für die gesamte Vertragslaufzeit oder als jährlich wiederkehrende Leistung. Deren Betrag wird an die Entwicklung des Schweizerischen Baukosten-Indexes Tiefbau des Bundesamtes für Statistik angepasst.
- 5.3. Die Arbeiten für die Instandsetzung sind einvernehmlich zu projektieren und auszuführen.

- 5.4. Die Vertragsparteien stellen einander für Arbeiten (einschliesslich Eigenleistungen), welche nicht im Rahmen von Ziff. 5.2 vorstehend abgegolten sind und an deren Kosten sich die andere Vertragspartei zu beteiligen hat, Rechnung (Bruttoprinzip).
- 5.5. Zuständigkeiten, Aufgaben, Kostenteiler und im Voraus vereinbarte Entschädigungen betreffend Instandhaltung und Instandsetzung sind in den einzelnen Modulen festgelegt sowie in den entsprechenden Vertragsbeilagen aufgeführt.

6. Erneuerung und Rückbau

- 6.1. Über die Erneuerung der Bauten und Anlagen nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer einigen sich die Vertragsparteien rechtzeitig. Richtschnur für die künftige Kostenaufteilung ist der seinerzeitige Kostenteiler bei der Erstinvestition; die dannzumalige Rechts- und Interessenlage sind zu berücksichtigen.
- 6.2. Dasselbe gilt bei einem Verzicht auf die Erneuerung für die Desinvestitionskosten. Wird innert nützlicher Frist keine Einigung erzielt, werden die Kosten für einen allfälligen Rückbau der Bauten und Anlagen bzw. von Anlagenteilen, von den Vertragsparteien analog dem Kostenteiler für die Investitionskosten des betreffenden Anlagenteils übernommen.

7. Sachbeschädigung durch Dritte, Vandalismus

- 7.1. Die Eigentümerin der Bauten und Anlagen ist zuständig, Strafanzeige zu erstatten und Strafantrag zu stellen.

Sofern die Täterschaft ermittelt und finanziell belangt werden kann, wird der geleistete Schadenersatz gemäss Kostenteiler im betreffenden Modul verteilt.
- 7.2. Die Kosten für das Entfernen von Sprayereien und die Behebung von Sachschäden werden gemäss dem Kostenteiler im betreffenden Modul aufgeteilt und laufend zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 7.3. Definitionen bei Beseitigung von Sprayereien:
 - a) Als Instandhaltung gilt: das Entfernen von Sprayereien sowie die Ausbesserung der Anstriche und Versiegelungen.
 - b) Als Instandsetzung gilt: die bauliche Reparatur von beschädigten Oberflächen.
- 7.4. Die zuständige Vertragspartei informiert die andere mit Kostenvoranschlag über die voraussichtliche Höhe der Wiederherstellungskosten, sofern ein Kostenteiler vereinbart ist.

8. Sicherheit

- 8.1. Die Vertragsparteien sind sich der besonderen Gefahren des Bahnbetriebs, namentlich im Zusammenhang mit elektrischen Leitungsanlagen (Fahrleitungen) bewusst. Selbst- und Fremdgefährdungen sowie Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs sind zu vermeiden. Die Sicherheits- und Bahnpolizeivorschriften sowie die Weisungen der Bahnaufsichtsorgane sind zu befolgen.
- 8.2. Bauarbeiten im Bahnbereich sind mit der SBB so zu planen, dass die spezifischen bahnbetrieblichen Sicherheitsmassnahmen eingeleitet werden können.
- 8.3. Der Zutritt zu nicht öffentlichen Arealen der SBB ist nur mit vorgängiger Einwilligung erlaubt.

9. Haftung

- 9.1. Die Haftung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denjenigen der Werkeigentümerhaftung (Art. 58 OR) im jeweiligen Verantwortungsbereich für den Unterhalt.
- 9.2. Die Vertragsparteien beschränken die gegenseitige Haftung auf Absicht und Grobfahrlässigkeit.
- 9.3. Wird eine Vertragspartei durch Dritte in Anspruch genommen, so hält die im Innenverhältnis haftpflichtige Vertragspartei diese im Rahmen dieser Haftungsbestimmungen schadlos.
- 9.4. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, bei Bedarf der anderen bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter beizustehen, insbesondere durch Beibringen von Beweismitteln und die geeignete Mitwirkung in einem allfälligen Prozess.

10. Herausgabe Kontaktdaten

Bei allfälligen Bauvorhaben Dritter, die das vorliegende Vertragsverhältnis berühren und Koordinationsbedarf zwischen dem Dritten und dem Vertragspartner auslösen, kann die SBB dem Dritten Name und Kontaktangaben des Vertragspartners mitteilen.

11. Werbung, kommerzielle Nutzung

- 11.1. Die SBB ist allein berechtigt, ihren Grund und Boden und die darauf befindlichen Anlagen kommerziell zu nutzen (Werbung, Reklamen, Plakatierung, Betrieb von Automaten) oder für solche Zwecke zu verpachten.
- 11.2. Bei Bedarf und nach Massgabe der Platzverhältnisse kann die SBB der Vertragspartnerin das Recht einräumen, auf Grund und Boden der SBB Stelen und dergleichen für kommunale, nicht kommerzielle Informationen (z.B. Ortsplan, Busfahrpläne) aufzustellen. Standort und Grösse sind mit der SBB vorgängig abzusprechen.

12. Entschädigungen

- 12.1. Für die bauliche oder betriebliche Beanspruchung von Grund und Boden der SBB hat die Vertragspartnerin in der Regel eine Entschädigung zu leisten (vgl. Art. 41 EBG).
- 12.2. Die in den Modulen angegebenen Kostensätze und Preise für Leistungen verstehen sich jeweils ohne MWST bzw. ohne Anteil der nicht rückforderbaren Vorsteuer. Die Inrechnungstellung der Leistungen erfolgt jedoch zuzüglich MWST bzw. zuzüglich des Anteils der nicht rückforderbaren Vorsteuer, wobei der jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültige MWST-Satz bzw. der jeweilige Pauschalsatz zur Ermittlung der Vorsteuerkürzung Anwendung findet.
- 12.3. Die Zahlungsfrist beträgt für beide Seiten 30 Tage ab Rechnungsstellung.

13. Vertragsänderungen

Änderungen am Bahnhofvertrag oder an den Modulen bedürfen der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien.

14. Kündigung

- 14.1. Aus wichtigen Gründen, die den Fortbestand eines Moduls oder der Vertragsurkunde für eine Vertragspartei unzumutbar machen, kann diese unter Angabe der Gründe und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten die Auflösung des betreffenden Vertragsmoduls oder der Vertragsurkunde verlangen.
- 14.2. Die kündigende Vertragspartei hält in diesem Fall die andere Vertragspartei schadlos. Bei der Bemessung der Entschädigung sind der bisherige Nutzen und allfällige Vorteile aus der neuen Situation zu berücksichtigen. Im Voraus geleistete Investitionsfolgekosten sind pro rata der Restlaufzeit zurückzuerstatten.

15. Streitigkeiten

Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis beurteilt auf Klage hin in erster Instanz das Bundesverwaltungsgericht (vgl. Art. 35 Bst. a Verwaltungsverfahrensgesetz [VGG; SR 173.32]). Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der Zivilgerichte bei allfälligen Zivilrechtsstreitigkeiten.
